

¿CÓMO ERRADICAR LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN EN UNA EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO?

INTRODUCCIÓN

Un entorno laboral libre de violencia y discriminación es fundamental para el bienestar de los colaboradores y el éxito organizacional. La erradicación de estas prácticas implica establecer políticas claras, canales de denuncia confiables y una cultura de respeto mutuo.

La no discriminación garantiza igualdad de oportunidades independientemente de género, edad, etnia, religión o condición social. Simultáneamente, combatir la violencia laboral -desde el acoso hasta la presión psicológica- es esencial para mantener un ambiente donde todas las personas puedan desarrollarse profesionalmente con dignidad y seguridad.

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL



Podemos definir la discriminación como toda diferencia de trato antijurídica (es decir contraria a las normas legales) que se da por condiciones o circunstancias como el nacimiento, la raza, el sexo, religión, opinión, o cualquier otra contemplada en el ordenamiento jurídico. Y si nos ceñimos al ámbito laboral, tomando como referencia el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

La discriminación se define como toda diferencia de trato contraria a la ley basada en condiciones como raza, sexo, religión u origen social. En el ámbito laboral, el Convenio 111 de la OIT establece que constituye discriminación cualquier distinción que anule la igualdad de oportunidades en el empleo. El marco jurídico contra la discriminación tiene sus raíces en el derecho internacional, desarrollado tras la Primera Guerra Mundial para proteger a minorías étnicas y religiosas en Europa, aunque su aplicación específica en el ámbito laboral no se consolidó hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

A nivel global, la lucha contra la discriminación laboral se intensificó durante el movimiento por los derechos civiles, con leyes pioneras en Estados Unidos que prohibían la exclusión por motivos de raza, sexo o religión. Los sindicatos juegan un papel crucial en esta lucha mediante la vigilancia de prácticas discriminatorias, la negociación colectiva y el acompañamiento a víctimas. Sin embargo, enfrentan desafíos como la detección de discriminaciones indirectas prácticas aparentemente neutras que perjudican a grupos específicos y la necesidad de formación especializada para identificar y combatir estas situaciones complejas.

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL	1
PRINCIPALES CONCEPTOS	3
MARCO NORMATIVO	3
CONCEPTOS CLAVES	4
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA LABORAL?	5
ELEMENTOS DE LA VIOLENCIA LABORAL	5
EJEMPLOS COMUNES DE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO	6
¿QUÉ NO SE CONSIDERA VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO?	6
¿COMO ABORDAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL TRABAJO?	7
PERSPECTIVA DE LOS EMPRESARIOS SOBRE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL	7
¿POR QUÉ LOS EMPRESARIOS DEBEN TOMAR MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL TRABAJO?	7
INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DEL PAÍS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL ...	7
BIBLIOGRAFÍA	8

PRINCIPALES CONCEPTOS

a) Igualdad. - Es el derecho de todas las personas a recibir el mismo trato, acceso a oportunidades, y condiciones laborales sin importar su género, edad, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad u otra condición.

b) No discriminación. - Es la prohibición de toda distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto o efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación.

c) Dignidad humana. - Es el respeto y reconocimiento del valor intrínseco de cada persona. En el entorno laboral, implica garantizar condiciones que permitan el desarrollo físico, mental y profesional sin humillaciones, agresiones ni trato degradante.

d) Confidencialidad. - Es el compromiso de mantener en reserva toda la información o documentación derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, relacionada con denuncias, investigaciones y decisiones sobre casos de discriminación, violencia y acoso laboral.

e) Debido proceso. - Es el conjunto de garantías que aseguran que toda persona involucrada en una investigación laboral tenga derecho a ser escuchada, defenderse, aportar pruebas y recibir una resolución motivada, conforme a las garantías básicas dispuestas en la Constitución de la República del Ecuador (Art. 76).

f) No revictimización. - Significa evitar que la persona afectada por casos de discriminación, violencia y acoso laboral, vuelva a sufrir daños físicos, psicológicos o sociales a causa del proceso de denuncia o investigación.

g) No repetición. - Es el compromiso institucional de tomar medidas eficaces para que los hechos denunciados no vuelvan a ocurrir.

h) Prohibición de represalias. - Es garantizar que las personas que denuncian casos de discriminación, violencia y acoso laboral no sufran daños, castigos o intimidación por su acción, protegiendo así su integridad y fomentando un ambiente de confianza para denunciar hechos indebidos.

MARCO NORMATIVO

- a) Constitución de la República del Ecuador (Arts. 3, 11 y 66).
- b) Convenios OIT: 100, 111, 156 y 190.
- c) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará.
- e) Código del Trabajo.
- f) Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta.
- g) Reglamento General para Impulsar la Economía Violeta.
- h) Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- i) Reglamento a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- j) Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-102, de 22 de agosto de 2025.

CONCEPTOS CLAVES

a) Violencia y acoso laboral.- La violencia y acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables incluidas las amenazas, reconocidas en la Constitución de la República, en la ley o en leyes especiales en favor del ser humano y concebidas como violencia, que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias.



La violencia y el acoso laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique a sus derechos adquiridos y obligados a una

situación laboral de la persona violentada o acosada laboralmente. La violencia y el acoso laboral comprende también la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar.

El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial. El cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador, constituye violencia psicológica, y violencia patrimonial en el caso de reducción de la remuneración. Las conductas que se denuncien como acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo, ya sean producidas de manera personal, en redes sociales, correos electrónicos, o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores.

b) Discriminación. - Se entenderá como discriminación, cualquier trato desigual, exclusión, restricción o distinción hacia una persona, que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos, en el ámbito laboral. Para su aplicación se tomará como referencia las categorías establecidas de forma ejemplificativa en el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador.

No se considerarán conductas discriminatorias las acciones afirmativas, políticas públicas o institucionales que, sin afectar derechos, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades; los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación; los criterios de selección de talento humano basados en el conocimiento técnico

específico, capacitación, experiencia necesaria y demás requisitos inherentes para la vacante; los controles y exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores, con el objeto de cuidar su salud e integridad; la contra argumentación fundamentada; la disparidad fundada de opiniones sin uso de terminología discriminatoria; las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo debidamente justificadas y/o siguiendo el procedimiento legalmente establecido; sanciones legalmente impuestas o el llamado de atención debidamente justificado por la falta de cumplimiento de las labores encargadas; y, otras obligaciones establecidas en la normativa pertinente.

c) Acoso sexual laboral. - El acoso sexual laboral se define como cualquier acción ya sea ocasional o repetida, cuyo propósito sea o pueda ser perjudicar la integridad sexual de la persona trabajadora, u otra persona relacionada en el mundo del trabajo. Este tipo de acoso puede ocurrir durante la jornada de trabajo, en conexiones laborales o como consecuencia de estas, por medios físicos o digitales. Estas conductas pueden presentarse en sentido vertical cuando se da entre personas de distinta jerarquía o nivel organizacional, pudiendo ser, descendente es decir desde los mandos, autoridades y/o jefes hacia sus subalternos; o, ascendente cuando se presenta desde los trabajadores hacia un superior. También puede ocurrir en sentido horizontal, cuando se produce entre trabajadores que ocupan un mismo nivel o jerarquía.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA LABORAL?

La Organización Internacional del Trabajo define la violencia laboral como toda acción, incidente, o comportamiento, distanciado de lo razonable y mediante el cual un/a colaborador/a ve su integridad emocional y física transgredida, ya sea a través de agresiones, amenazas, humillaciones o lesiones, que tienen lugar en su espacio de trabajo. Si bien la violencia laboral implica una transgresión de los derechos humanos y de los derechos laborales de las personas trabajadoras y acarrea graves implicaciones en su situación de salud, existen determinadas características que pueden agudizar el impacto. La persistencia de patrones culturales nocivos entorno al estrato socioeconómico, el género y sus diversas expresiones, la discapacidad y la situación de movilidad humana, pueden colocar a las personas que tienen estas características en particular vulnerabilidad.

ELEMENTOS DE LA VIOLENCIA LABORAL

El convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo comprende la violencia y el acoso laboral como un conjunto de prácticas y comportamientos que pueden manifestarse una sola vez o de manera repetida, que son susceptibles de causar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos y que pueden incluir la violencia y el acoso por razón de género.

Esta definición se centra en la inaceptabilidad de la conducta, las prácticas o las amenazas y su efecto sobre las víctimas. A continuación, se detallan algunas de estas conductas y comportamientos infractores:

- Conductas que pueden ir desde casos leves de falta de respeto hasta acciones graves de agresión física, psicológica o sexual, que pueden constituir un delito;
- Agresiones verbales, por escrito o en línea, esto incluye tecnologías de la información, medios electrónicos o redes sociales

- Estas conductas pueden presentarse entre colegas, entre superiores y subordinados o realizadas por/contra terceros, como clientes, consumidores, pacientes o el público en general.

EJEMPLOS COMUNES DE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO

La violencia física incluye:

- Agresiones como empujar, agarrar, pellizcar, poner una zancadilla, abofetear, morder, arañar, golpear, patear o lanzar un objeto. La violencia y el acoso psicológicos incluyen lo siguiente:
- Acoso, intimidación, o conductas de acoso, como gritar, humillar, amenazar, excluir y causar daños psicológicos, insultar, utilizar comentarios hirientes, lenguaje ofensivo o cualquier forma de abuso verbal
- Burlarse de los subordinados o compañeros de trabajo, lo que incluye burlarse de sus familias, su sexualidad su identidad de género, su procedencia étnica cultural, su nivel de formación educativa o su origen económico
- Asignación de objetivos y plazos imposibles de cumplir o tareas inútiles que no tienen una relación racional con las funciones del cargo que usted desempeña
- Desplegar acciones excesivas de control de desempeño, micro gestión y excesiva atribución de errores que se basan en estereotipos nocivos sobre la productividad y la competencia.
- Realizar cambios deliberados de las horas de trabajo para incomodar a determinados trabajadores
- Rehuir, excluir o marginar a una persona subordinada o compañero de trabajo de actividades relacionadas al trabajo.

¿QUÉ NO SE CONSIDERA VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO?

Si bien la violencia laboral es un problema muy serio que afecta a las personas trabajadoras, no todos los conflictos que se presentan en el entorno laboral pueden ser denominados “violencia y acoso laboral”.

Algunas de las situaciones que pueden presentarse en el contexto de trabajo y que no suponen acoso laboral, se encuentran:

- Comportamientos hostiles que se producen en una relación simétrica debido a un conflicto en el que se encuentran involucradas las partes. Estos comportamientos suelen ser de carácter transitorio, o propiciarse en momentos muy concretos.
- Tampoco se consideran conductas y/o comportamientos de acoso a la implementación de procesos regulares de correctivos y/o amonestaciones fundamentadas en el no cumplimiento y/o en el no debido cumplimiento de las funciones asignadas a la posición de trabajo.
- Establecer objetivos de desempeño, normas y plazos razonables
- Decidir no seleccionar a un trabajador para un ascenso siguiendo un proceso justo y documentado

- Informar procedimentalmente a una persona trabajadora sobre un comportamiento inadecuado
- Realizar cambios organizacionales y/o reestructuraciones

¿COMO ABORDAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL TRABAJO?

PERSPECTIVA DE LOS EMPRESARIOS SOBRE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL

En Ecuador la pandemia por Covid19 propició una contracción económica en el Producto Interno Bruto del año 2020, del 7,8%. Esta contracción afectó de manera directa a la pérdida de 532,359 empleos. En el 56,4% de los hogares al menos una persona dejó de trabajar. En esta coyuntura cerca de 189,000 personas se desafiliaron del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las pérdidas estimadas alcanzaron los 16, 381 millones de dólares, concentrándose un total de 12, 790 millones de dólares en el sector privado y 3,591 millones de dólares en el sector público. Producto de este difícil panorama la tasa actual de empleo informal a diciembre del 2023 según datos del INEC se sitúa en el 53,5%. La convergencia de la contracción económica propiciada por la pandemia con otros fenómenos de carácter social y político han configurado un escenario creciente de la migración irregular que afecta mayormente a jóvenes entre los 30 y 39 años de edad. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas que representan la principal fuente de empleo en el país juegan un rol trascendental en la recuperación económica progresiva. En este contexto identificar mecanismos asertivos para incentivar la productividad es clave.

¿POR QUÉ LOS EMPRESARIOS DEBEN TOMAR MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL TRABAJO?

La productividad guarda una estrecha relación con condiciones óptimas en el entorno de trabajo, estas condiciones óptimas abarcan pautas para la prevención de la violencia y acoso laboral y contribuye a:

- Disminuir las tasas de lesiones y enfermedades, lo que reduce las ausencias laborales y la rotación de personal.
- Previene el daño de equipos, materiales e infraestructura a propiedad de la empresa
- Contribuye al cumplimiento de requisitos legales para la seguridad de las personas trabajadoras y permite impulsar procesos de rectificación apropiadas que pueden presentarse en potenciales inspecciones laborales reglamentarias
- Contribuye a la reputación y posicionamiento de la empresa a través del reconocimiento social de los compromisos adquiridos para la prevención de la violencia.

INFLUENCIA DE LA POLÍTICA DEL PAÍS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL

Ecuador ha aprobado el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y ha dispuesto las respectivas reglamentaciones y cambios requeridos en el Código del Trabajo. Adicionalmente, el país desde 2018 cuenta con la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Este último instrumento es el fundamento del Plan Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2019-2025). Este plan transversaliza los lineamientos de género a una política pública que debe ser efectivizada a nivel nacional y local por las instituciones garantes. Entre estas instituciones se enfatiza el rol concreto del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y de los Consejos Cantonales de Protección Integral de Derechos con las Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos. Por lo tanto, la

aplicación del reglamento para impulsar la Economía Violeta, que contempla el funcionamiento de estos instrumentos normativos internacionales y nacionales, cuenta con el respaldo estructural para su efectivo cumplimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Herranz, R. (2020). “Lucha contra la discriminación en el ámbito laboral”. Fundación secretario Gitano. Recuperado de: https://www.informesdiscriminacion.gitanos.org/a-fondo/la-lucha-contr-la-discriminaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-laboral?gad_source=1&gad_campaignid=20231359184&gbraid=0AAAAADF8Q2ocfzNEW0_cakLoU0vyvVuBx&gclid=CjwKCAiA2svIBhB-EiwARWDPjgGdnz8ClqKq11dav1TOsWYTRY5F5cTzkz5iXiB3gNLR6FB0uINIOxoCTkUQAvD_BwE
- ❖ Ministerio de Trabajo. (2025). “Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral”. Recuperado de: www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2025/09/Formato-Protocolo-Violenc-Acoso-22Sep25.pdf
- ❖ Cámara de Industrias de Guayaquil. (2024). “Guía Práctica para la Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso Laboral. Herramientas para un Entorno de Trabajo Seguro y Respetuoso”. Recuperado de: www.industrias.ec/prevencion-acoso/recursos/P1_Guia_practica_para_empresas_sobre_violencia_y_acoso_laboral_en_el_trabajo.pdf